އާއިޝަތު ޒައީމާ

ހައިކޯޓު

މައްސަލަ ނަންބަރު: 2022/HC-A/484 އިނގިރޭސި 12 ނޮވެމްބަރު 2023

Aishath Zaeema

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި ހިންގަންވާނީ، އެ ފަރާތެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް އެ މައްސަލައިގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުން ޢައްޔަނުކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށްވާތީ، ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔަކު އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން ސިވިލް ކޯޓުން އަންގާފައިވާ އަންގުމަކީ ބާތިލު އަންގުމެކެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މާލެ، ގ. ރޯޒް މަންޒިލް ޒައީމާ (ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު A154241) އަށް އަޤްލީ ނުކުޅެދުމެއް [illegible] އަހުލިއްޔަތު ނެތް ފަރާތެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް، މަންމަ ޒައީމާ [illegible] ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް، [illegible] ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް، [illegible] ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާއާ އާއިޝަތު ޒައީމާ ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި، މާލެ، [illegible] 1490 އާއިޝަތު ޒައީމާގެ ފަރާތުން 04 ޖުލައި 2022 ގައި ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2778/Cv-C/2022 ޤަޟިއްޔާ

އާއިޝަތު ޒައީމާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ މި މައްސަލައިގައި ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއްގެ މަސްލަހަތު [illegible] ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2021 (މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ނ) ގެ ދަށުން މަންމަ ޒައީމާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔަކު އެނގޭނެ ލިޔުމެއް 60 (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން އާއިޝަތު ޒައީމާއަށް ސިވިލް ކޯޓުން 31 ޖުލައި 2022 ގައި އަންގާފައިވެއެވެ.

އެ އަންގުން އާއިޝަތު ޒައީމާގެ ފަރާތުން [illegible] ހައިކޯޓަށް [illegible] ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/01/SC ސަރކިއުލަރގައިވާ [illegible] ނިންމާފައިވެއެވެ. [illegible] ނިންމާފައިވެއެވެ. އާއިޝަތު ޒައީމާގެ ފަރާތުން އެ [illegible] މި މައްސަލައަކީ [illegible]

މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-HCL/46 (28 ޑިސެންބަރު 2022)). އެހެންކަމުން، މި މައްސަލައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުއްދަޔާއެކު ޢާއިޝަތު ޝަރީފާގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލި ޤަޟިއްޔާއެވެ.

ހައިކޯޓު (2022/HC-A/484)

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2778/Cv-C/2022 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓުން ޢާއިޝަތު ޝަރީފާއަށް އަންގާފައިވާ އެންގުން ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއެއްގޮތް ނުވާކަމަށް ބުނެ އެ އެންގުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ، އެ އެންގުމަކީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަކާއި، 429 ވަނަ މާއްދާގެ (ސ) އަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިފައި ނެތި، ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށް ބެހިފައި ނެތި، އެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ ނައްޞުން ދޫރަވާ މާނަ އެކަކަރިވާތުން އަންގާފައިވާ އެންގުމެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، 87 ވަނަ މާއްދާގައި އޮތީ ކޯޓުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ވާހަކަކަމަށާއި، އެއީ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް (ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިއެއް) ޢައްޔަންކުރުންކަމަށާއި، އެކަން ތަޢާރުފުވެގެންވަނީ މައްސަލަ ބަލާ ކޯޓަށް ކަމަށާއި، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 429 ވަނަ މާއްދާގެ (ސ) ގައި މާނަކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި ކުއްޖެއްގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާކަމަށާއި، މި މައްސަލައިގައި ހިމެނެނީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ޙައްޤެއްކަމުން، މި މައްސަލައަށް މި މާއްދާ ތަޠުބީޤުކުރަންޖެހޭކަމުގައެވެ.

16 އޯގަސްޓު 2023 ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އިސްތިއުނާފާ ހުށަހެޅި ފަހުން މަރުޙޫމާ ޢާއިޝާ ނިޔާވެފައިވާތީ، މަރުޙޫމާ ޢާއިޝާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާ ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމަށް އެ ކޯޓުން އެދިފައިވާ ދަޢުވާގެ ބައި ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންނުވާކަމަށާއި، އެ ފަރާތުން އެދެނީ ސިވިލް ކޯޓުން 31 ޖުލައި 2022 ގައި ޢާއިޝަތު ޝަރީފާއަށް އަންގާފައިވާ އެންގުމަކީ ބާޠިލު އެންގުމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދޭ އެދުމުގެ ބައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްކަމަށެވެ.

ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، މި މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢުގައި ހިމެނޭ ފަރާތް ނިޔާވެފައިވީނަމަވެސް، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރުމުގައި، އެ މާއްދާއަކީ ތަޠުބީޤުކުރެވޭ ޙާލަތުތައް ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ޤާނޫނީ ޤަވާޢިދެއްކަމުގައި، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގައި އޮތް ދަޢުވާއެއްގެ ފަރާތެއް ނިޔާވެއްޖެނަމަ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔަކު ކަނޑައެޅުމުން ކަމަށާއި، ޝަރީޢަތުގެ ދާއިރާގައި ތަޠުބީޤުވާ ޤަވާޢިދެއްކަމަށެވެ. އަދި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތަކީ ނިޔާވި ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްކަމުން، އެ ފަރާތުގެ ވަކީލަކު ނޫންކަމަށާއި، އެ ފަރާތަކަށް މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ބާރު ހުރިކަމަށެވެ.

ވަޞިއްޔަތުގެ ޙުކުމްތަކާ ގުޅިގެން، އިސްތިފާދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ފަހު ވަޞިއްޔަތުގެ ބަޔާން ސާފުކޮށް ބެލި މި މައްސަލައިގައި، ވަޞިއްޔަތުގެ އިއްތިފާޤުން، 12 ޑިސެންބަރު 2023 ގައި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2778/Cv-C/2022 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ނ) ގެ ދަށުން މަރުޙޫމާ ޢާއިޝާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔަކު އަންގައިދިނުމަށް ދުވަސް 60 (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ޢާއިޝަތު ޝަރީފާއަށް 31 ޖުލައި 2022 ގައި އަންގާފައިވާ އެންގުމަކީ ބާޠިލު އެންގުމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2021 (މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގައި "ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތް" ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުރި ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން، އެ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ނޫނީ، މަދަނީ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތް ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ (429 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)).

2. އާންމު އުސޫލަކީ މައްސަލައިގެ ދަޢުވާކުރާ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެ، ފަރުދީ ހައިސިއްޔަތުން ތަމްސީލުކުރުމެވެ. ނުވަތަ ކޯޓުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ނަފްސުން ތަމްސީލުކުރުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޚާއްޞަކޮށް ކުޑަކުއްޖެއް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ ޙާލަތުގައި، ކުރިއަށް ދާން އިޖުރާއަތަކީ އެ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރުމަށް އެ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް (litigation friend/litigation representative) ކަނޑައަޅުއްވާ (މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 79 ވަނަ މާއްދާ، 80 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި 85 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)).

3. މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، ކުޑަކުއްޖެއް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ އެހެން ފަރާތެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާއިރު، އެ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، މަސްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާނީ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާއެވެ.

4. މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 429 ވަނަ މާއްދާގެ (ސ) ގައި "ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާ" މާނަކޮށްފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނިސްބަތްވާ ފަރާތެއް، 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުން، ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުން ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތް "ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކަށް"ވެސް މި ތަޢުރީފު ނިސްބަތްވާގޮތަށް މާނަކުރެވޭނެއެވެ.

5. މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، އާއިލީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓަކުން އަމަލުކުރަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2000 (އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކުރާ [illegible] އިޖުރާއަތާއި އެއްގޮތަށެވެ. އާއިލީ މައްސަލަތަކުގައި [illegible] [illegible] ޤަވާޢިދު ނަންބަރު 2022/R-102 (ފެމިލީ ކޯޓުގެ އާއިލީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާޢިދު) އާއި އުސޫލު ނަންބަރު 2022/G-26 (ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުތަކުގެ އާއިލީ އިޖުރާއަތުގެ އުސޫލު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ހިނގާނީ އާއިލީ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި ނުވާ މަދަނީ މައްސަލަތަކަށެވެ.

6. ބަލަދުވެރިކަމުގެ ސުވާލުތަކަކީ ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. އަދި ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުތަކަށްވެސް އެ ކޯޓެއް ހިމެނޭ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގައި ހިނގާ އާއިލީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވެއެވެ (ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ ޖަދުވަލު).

7. އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ބަލަދުވެރިޔާ ނިސްބަތްވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ބަލަދުވެރިންނަށެވެ. ކުއްޖާގެ ބަލަދުވެރިންނަކީ އެންމެ އިސް ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާއާއި، ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިންނާއި، ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިންނެވެ.

8. "ބެލެނިވެރިޔާ" މި ލަފުޒު މާނަކޮށްދީފައިވާ ޤާނޫނުތަކުގައި، އެ ލަފުޒު އެ ޤާނޫނަކަށް ޚާއްޞަކޮށްދީފައިވާއިރު، އެކި ޤާނޫނުތަކުގައި މި ލަފުޒު މާނަކުރުމުގައި ތަފާތުތަކެއްފެނެއެވެ (ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2012 (ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)).

9. އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ "ބަލަދުވެރިޔާ" އާއި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ "ބެލެނިވެރިޔާ" ގެ މައިގަނޑު ފަރަގަކީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ބެލެނިވެރިޔާ މާނަކުރުމުގައި ކުއްޖާގެ މަންމައާއި ބައްޕަ ހިމެނޭގޮތަށް މައިންބަފައިންނަށް އިސްކަންދީފައިވާކަމެވެ. މި ދެ ލަފުޒު މާނަކުރުމުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރުމުންނާއި ބޭނުންކުރާ ތަފާތުތަކުން، މި ލަފުޒު މާނަކުރަންވާނީ ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގެ ބާވަތުން އަދި އެއަށް ތަޢައްލުޤުވާ ޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިންނެވެ.

10. ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރާ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރުމުގެ އިޖުރާއަތް ނިސްބަތްވާ ޤާނޫނުއެއްގައި، މިކަން ކުރާނެ ސާފު ހަމައެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާނަމަ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިންނެވެ.

11. މަދަނީ މައްސަލައެއް ހިންގުމުގެ ގޮތުން، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުމަށް، ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރާ ފަރާތެއް އައްޔަންކުރުމަކީ ވަކި ކޯޓެއްގެ އިޚްތިޔާރުގައި ހިމެނޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމެއް ނޫނެވެ.

12. މި ބާވަތުގައި އައްޔަންކުރުމަކީ، ވަކި މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށްޓަކައި، އެކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްދީފައިވާ ފަރާތަކުން ވަކި މީހަކު ކަނޑައެޅުމެވެ. އައްޔަންކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދޭ ފަރާތަކުން، އައްޔަންކުރާ ފަރާތް ވަކިކުރުމުގެ ބާރާއި، ވާޖިބުތައް އަދާކުރުން ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރާއި، ވަގުތީ ގޮތުން އެހެން މީހަކާ އެ ވާޖިބު ހަވާލުކުރުމުގެ ބާރުވެސް ލިބިދެއެވެ (ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 (މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 24 ވަނަ މާއްދާ).

13. ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރާ ފަރާތެއް ކޯޓުން އައްޔަންކުރާއިރު، އެ ފަރާތަކީ އެ މައްސަލައިގެ މަޞްލަޙަތު އޮތް ފަރާތަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެއްވެސް ގޮތަކުންވިޔަސް މަޞްލަޙަތުގެ ފުށުއަރުމެއް އޮތް ފަރާތަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.

14. އިނގިރޭސިވިލާތާއި، ސިންގަޕޫރާއި، މެލޭޝިޔާއާއި، އިންޑިޔާގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުތަކުގައިވެސް، ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރާ ފަރާތް އެ ކޯޓުން އައްޔަންކުރެއެވެ. އަދި ވަކިކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތައް ވުޖޫދުގައިވާނަމަ، އެ ފަރާތެއް ވަކިކުރުމުގެ ބާރު އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކޯޓަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

15. ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތެއް އެ މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ކޮޅުން ބައްޓަންކުރުން ހުށަހެޅުމުގެ އެއް ސަބަބަކީ އެކަމުގެ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމެވެ. ވަކި އަދި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެ ފަރާތެއް ބައްޓަންވެގެންދާނަމަ، ވަކި މައްސަލައެއްގެ (ނުވަތަ fresh claim އެއްގެ) އިޖުރާއަތުތައް އެ މައްސަލައަކަށް ހިނގާނެއެވެ.

16. ބައްޓަންކުރާ ފަރާތަކީ ފުރުޞަތުން މަސްއޫލިއްޔަތު އެކަ ފަރާތެއްގެ، ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާގެ، މައްސަލައިގެ މުއްދަތުގައި ގެއްލުން ހުރި ފަރާތްތަކަށް، ނުވަތަ އެއްވެސް ނުރަނގަޅު ނިޔަތެއްގައި ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތް މަޖުބޫރުކުރުމަށް ބަލައި، ރައްކާތެރިކަން ހިމާޔަތްކުރާ ފަރާތެއް ބައްޓަންކުރާ ފަރާތެއް އެ މައްސަލައިގެ ވަކިވެގެންވާ އަސްލު ކަންކަން ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ޒަރީޢާއިން ސާބިތުކޮށް ހުރަސްއެޅިފައިވާ ފަރާތަކަށްވެއެވެ. އެއީ އެ މައްސަލައެއް ބަލަހައްޓަން ފަސޭހައެވެ.

17. މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ކޮޅުގައި ހިންގަންވާނީ، އެ ފަރާތެއްގެ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް އެ މައްސަލައިގެ ތެރެއިން އެ ކޮޅުން ބައްޓަންކުރުމަށްފަހުގައެވެ. އެހެންކަމުން، ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔަކު އައްޔަންކުރުމުގެ ކުރިން ބައްޓަން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާ އެންގުމަކީ ބާކީ އެއްގޮތެވެ.

18. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ އަނބުރާ ނުގެންނާނަމަ، މަބްދައު ގެއްލިގެންދާކަމުން ބާޠިލުކުރުމުގައިވެސް ކޮށަން ހުށަހެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔަކު ކަނޑައެޅުމަކީ ކޮންމެ ބައްޓަނަކަށް ނިންމާނެ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢުގައި ހިމެނޭ ފަރާތް ނިޔާވެފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔަކު މަދަނީ ހުކުމެއްގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ފަރާތްތައް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތް އެ މައްސަލައިގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/SC-A/25 ބަލައިގަތުމުގެ (ޕީ.ޖީ.އަދި) ދަށުން ވ. މާޅޭވެސް އިސްލާމީ ޤަވާއިދު އަޙްކާމު ފާސްކުރެއްވި).

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ދަޢުވާތައް

ބަނީ ހޮލްޑިންގްސް (ޕީ.ވީ.ޓީ) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/SC-A/25 ބަނީ ހޮލްޑިންގްސް (ޕީ.ވީ.ޓީ) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ދަޢުވާއާ (އެ ދަޢުވާއާގެ ޕެރެގްރާފު 23)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބަނީ ހޮލްޑިންގްސް (ޕީ.ވީ.ޓީ) ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ދަޢުވާއެއް ކަމުގައިވާއިރު، ކޯޓުންވެސް އެ ދަޢުވާއާއި ރުޖޫޢަވެފައިވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ އަނބުރާ ނުގެންދާނަމަ، މަޖައްލާ ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ޝަރީޢަތެއްގައިވެސް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގާނޫނީ ނުކުތާއަށް ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަކީ ކޯޓުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
2. ކޯޓުތަކުން ގާނޫނު ތަޢުބީރުކޮށް މާނަކުރަންޖެހޭނީ ހާދިސާ ހިނގައިދިޔަ ކަން އޮތްގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.
3. އެކަމުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ އެކަމާއި ގުޅިގެން ފަހުން ހިނގާ ކަންތައްތަކަކީ، އެ ކަންކަމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދިނުން އެދި ދަޢުވާގެ ބެލުމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި އެކަން ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ނުވާނަމަ، އެކަންކަމުގެ މައްޗަށް ކޯޓުން ނަޒަރުކުރަންޖެހޭ، އަދި އޭގެ ސަބަބުން މައްސަލައިގެ ޙުކުމަށް އަސަރުކުރާނެކަންތަކަށް ކަންކަން ކަމުގައި ބަލަންޖެހޭ ގާނޫނީ ހުއްޖަތެއް އޮތްކަމުގައި ނުދެކެއެވެ.

Nottingham County Counvil v Bottomley

Nottingham County Counvil v Bottomley [2010] Med LR 407

ފަރާތްތައް: Nottingham County Counvil އާއި Bottomley (ބޭރުގެ ދަޢުވާއެކެވެ. ދަޢުވާއާ ނިންމި ކޯޓު މި ސަރަޙައްދުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ނުފޫޒެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރާ ފަރާތެއް ކޯޓުން ޢައްޔަންކުރާއިރު، މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރާ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތަކީ އެ މައްސަލައިގެ މަޞްލަޙަތު އޮތް ފަރާތަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެއްވެސް ގޮތަކުންވިއަސް މަޞްލަޙަތުގެ ފުށުއަރުމެއް އޮތް ފަރާތަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.